

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1656/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

นาย บุญ โชติ ช่วย คุ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 289
ป.วิ.อ. มาตรา 220

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ศาล
ชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 โจทก์
และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องดังนี้ มีผลเท่ากับศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ พิจารณายกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดตาม มาตรา 289 โดย อาศัย
ข้อเท็จจริงโจทก์จึงฎีกาข้อหาดังกล่าวในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ คงฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงได้ เฉพาะ ข้อหาความผิดตาม มาตรา 288 ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
พิพากษากลับกันมา.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ศาล
ชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 โจทก์
และจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องดังนี้ มีผลเท่ากับศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ พิจารณายกฟ้องโจทก์ในข้อหาความผิดตาม มาตรา 289 โดย อาศัย

ข้อเท็จจริงโจทก์จึงฎีกาข้อหาดังกล่าวในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ คงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ เฉพาะ ข้อหาความผิดตาม มาตรา 28880 ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษากลับกันมา.

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-สอง สุขะปยุณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>